DROIT DES SOCIÉTÉS
公司法

Révision pour l'examen partiel
期中考试复习提纲

Introduction + Chapitres I, II, III, IV
导论 + 第一、二、三、四章

Bilingue français–chinois 中法双语

Sommaire 目录

1. **Introduction** : Les sources du droit des sociétés 导论：公司法的渊源
2. **Chapitre I** : La notion d'entreprise 第一章：企业的概念
3. **Chapitre II** : Intérêt de créer une société et choix de la structure 第二章：设立公司的利益与法律形式选择
4. **Chapitre III** : La nature juridique de la société 第三章：公司的法律性质
5. **Chapitre IV** : La constitution de la société 第四章：公司的设立

INTRODUCTION : Les sources du droit des sociétés 导论：公司法的渊源

Définition 定义

Le droit des sociétés regroupe l'ensemble des règles juridiques (lois, règlements, jurisprudence) qui régissent la vie des sociétés : constitution, fonctionnement, dissolution et liquidation. C'est une branche du **droit privé** (droit commercial).
公司法是规制公司生命周期（设立、运营、解散、清算）的所有法律规则（法律、法规、判例法）的总称。它是私法（尤其是商法）的一个分支。

§1. Les sources nationales 国内法渊源

↔ 对比

	Droit commun 普通法	**Droit spécial** 特别法
Source	Code civil, **art. 1832–1844-17**	Code de commerce, **art. L.210-1 à L.253-1**
Origine	Dispositions générales	Loi du 24/07/1966, codifiée par ord. 18/09/2000
Champ	**Toutes** les sociétés (civiles & commerciales)	**Sociétés commerciales** uniquement
Nature	**Supplétif** (补充性) : s'applique à défaut de disposition contraire	**Prioritaire** (优先) : supplante le droit commun

! 考点 Point d'examen

Principe de primauté du droit spécial (特别法优先) : *Specialia generalibus derogant* — le droit spécial prime sur le droit commun.
Ordre d'application :

1. Consulter d'abord les dispositions spécifiques du **Code de commerce** pour la forme sociétaire en cause ;
2. À défaut, appliquer les règles générales du **Code civil**.

适用顺序：(1) 先查商法典中针对该公司形式的具体规定；(2) 商法典未规定时，回溯适用民法典通用规则。

Exemple 例

Art. 1832 C.civ. exige au minimum 2 associés. Mais **art. L.223-1 et L.227-1 C.com.** autorisent l'EURL et la SASU à associé unique. La règle spéciale déroge à la règle générale.
民法典第 1832 条要求至少 2 名股东，但商法典允许 EURL 和 SASU 由单一股东设立。特别规定排除了一般规定。

§2. Les autres sources 其他渊源

L'AMF (Autorité des marchés financiers) 金融市场管理局

Organisme public indépendant (loi du 1er août 2003) chargé de :

- Vérifier les informations financières sur les sociétés cotées 核实上市公司的财务信息
- Protéger l'épargne investie 保护投资储蓄
- Veiller au bon fonctionnement du marché financier 维护金融市场运作

L'AMF influence le législateur par ses interprétations et ses travaux.

La jurisprudence 判例法 : interprète et complète la loi (ex. : abus de majorité/minorité).

Les dispositions contractuelles 合同性规定 : statuts (章程) + pactes d'actionnaires (股东协议).

Pactes d'actionnaires 股东协议

Le pacte organise les rapports entre associés en termes de répartition des pouvoirs, protection des minoritaires, évolution de l'actionnariat. 股东协议组织股东之间在权力分配、少数股东保护、股权变动等方面的关系。

Clause	Fonction	中文
Préemption	Priorité aux associés existants pour racheter	优先购买权
Tag along	Minoritaires vendent aux mêmes conditions	跟卖权（少数股东跟随出售）
Drag along	Majoritaire oblige minoritaires à vendre	强制跟卖权
Agrément	Contrôle l'entrée de nouveaux associés	批准条款（控制新股东加入）
Veto	Minoritaires bloquent certaines décisions stratégiques	否决权（少数股东保护）
Information renforcée	Droit d'accès renforcé à l'information	增强知情权

Avantages : souplesse contractuelle + discrétion (pas de publicité pour sociétés non cotées) + prévention des conflits.
优势：合同灵活性 + 保密性（非上市公司无需公示）+ 预防冲突。
Limites : doivent respecter les dispositions impératives de la loi ; inopposables aux tiers (relativité des conventions).
限制：必须遵守法律强制性规定；对第三方不具约束力（合同相对性）。

§3. Les sources européennes 欧洲法渊源

↔ 对比

	Directives 指令	**Règlements** 条例
Mécanisme	Fixent des objectifs, transposées en droit national	Directement applicables, sans transposition
Effet	**Harmonisation** 协调化	**Uniformisation** 统一化
Exemples	Normes comptables, fusions transfrontalières, droits des actionnaires	SE (Société Européenne), GEIE

GEIE (Groupement Européen d'Intérêt Économique) 欧洲经济利益集团

- **Objectif** : faciliter/développer les activités économiques de ses membres par mise en commun de ressources 通过资源共享促进成员经济活动
- **Création** : au moins 2 membres de pays UE différents 至少 2 个来自不同欧盟成员国的成员
- **Pas de capital obligatoire**, pas d'appel public à l'épargne 无强制资本要求，不得公开募集储蓄
- Siège dans l'UE, transférable sous conditions 总部设在欧盟内，可在一定条件下迁移

SE (Société Européenne / Societas Europaea) 欧洲公司

- Forme juridique européenne de **société anonyme** 欧洲股份公司的法律形式
- Constituée d'au moins 2 sociétés de pays EEE différents 至少 2 个来自不同 EEE 国家的公司组成
- Capital minimal : **120 000 EUR** 最低资本：12 万欧元
- Deux systèmes possibles : **dualiste** (direction + surveillance) ou **moniste** (organe d'administration seul) 两种治理模式：双层制或单层制
- Siège transférable dans l'EEE sans dissolution 总部可在 EEE 内迁移而无需解散
- Pas d'harmonisation fiscale 税制未统一

CHAPITRE I : La notion d'entreprise 第一章：企业的概念

Section I : L'entreprise, une notion économique 企业——一个经济概念

! 考点 Point d'examen

Relation entreprise / société : Toute société est une entreprise, mais toute entreprise n'est pas une société.
公司与企业的关系：所有公司都是企业，但并非所有企业都是公司。

Définition de l'entreprise 企业的定义

L'entreprise n'a **pas de définition légale** et n'est pas un sujet de droit en tant que telle. Elle n'acquiert la personnalité juridique que si elle adopte une structure juridique (ex. société immatriculée au RCS).
企业没有法律定义，本身不是法律主体。只有采用法律结构（如在 RCS 登记的公司）时才获得法人资格。

Définition fonctionnelle 功能性定义**:**
"La réunion de moyens matériels, financiers et humains en vue d'exercer une activité économique."
"为从事经济活动而汇集的物质、财务和人力资源的集合。"

Définition CJCE (1er nov. 1995) : *"Toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement."*
"从事经济活动的任何实体，不论其法律地位和融资方式。"

↔ 对比

Catégorie	Effectif	CA / Bilan
Micro-entreprise 微型企业	< 10	$\leq$ 2M€
PME 中小企业	< 250	CA $\leq$ 50M€ / Bilan $\leq$ 43M€
ETI 中间规模企业	$< 5\,000$	CA $\leq$ 1,5Md€ / Bilan $\leq$ 2Md€
Grande entreprise 大型企业	$\geq 5\,000$	Au-delà

Section II : Les différentes formes juridiques de l'entreprise 企业的不同法律形式

↔ 对比

: Formes juridiques 企业法律形式

Forme	Caractéristiques
EI 个体企业	L'entrepreneur est une **personne physique** qui exerce en **pas de personnalité morale** distincte ; depuis la loi du ration automatique des patrimoines professionnel et pers
Associative 协会企业	But non lucratif (loi ESS 2014) ; bénéfices non distribué
Sociétaire 公司型企业	But lucratif ; personnalité morale ; SARL, SA, SAS, SN

Attention : Certaines sociétés ne sont pas des entreprises (ex. **SCI** pour la gestion patrimoniale familiale, pas d'activité économique).
注意：某些公司不构成企业（如 SCI 管理家族不动产，无经济活动）。

CHAPITRE II : Intérêt de créer une société et choix de la structure 第二章：设立公司的利益与法律形式选择

§1. La société, technique d'organisation du partenariat 合伙组织技术

Première vocation de la société : réunir des personnes souhaitant travailler en commun (médecins, avocats…). L'important : le talent et le travail de chacun (**apport en industrie**).
公司的首要使命：汇聚希望共同工作的人。关键在于每个人的才能和劳动（劳务出资）。

§2. La société, technique d'organisation de l'entreprise 企业组织技术

Triple intérêt de la mise en société 设立公司的三重利益

Intérêt	Détails	中文
Juridique	(a) Structure de management via la personnalité morale	管理结构（法人人格）
	(b) Séparation des patrimoines (sociétés à risque limité)	财产分离（有限责任公司）
	(c) Facilité de transmission (cession de titres > cession d'EI)	转让便利（转让股权 > 转让个体企业）
Financier	(a) Ouverture du capital à d'autres partenaires	向其他合作伙伴开放资本
	(b) Obtention facilitée de crédits bancaires	更易获得银行贷款
	(c) Appel aux marchés financiers (sociétés de capitaux)	进入金融市场融资
	(d) Constitution de groupes de sociétés	组建企业集团
Fiscal	IR (barème progressif) vs IS (taux fixes)	个税（累进税率）vs 企业所得税（固定税率）
	Rémunération du dirigeant déductible à l'IS	IS 下管理者薪酬可从利润中扣除
	Bénéfices non distribués : pas de double imposition à l'IS	IS 下未分配利润不双重课税
	Dividendes : Flat Tax 30% (12,8% IR + 17,2% prélèvements sociaux)	红利：统一税 30%

! 考点 Point d'examen : IS vs IR

	IR (Impôt sur le Revenu)	IS (Impôt sur les Sociétés)
Rémunération dirigeant	**Non** déductible du bénéfice	**Oui** déductible → optimisation possible
Bénéfices non distribués	Imposés en totalité (même non perçus)	Seuls soumis à l'IS (pas d'IR en plus)
Dividendes	Sans objet	Flat Tax 30% ou barème progressif (avec abattement 40%)
Déficits	Imputables sur revenu global du foyer (6 ans)	Report illimité sur bénéfices futurs ou carry-back
Cotisations sociales	Calculées sur le bénéfice	Calculées sur rémunérations + partie des dividendes

考试常考 IS 与 IR 的比较！没有绝对最优方案，取决于家庭税务状况和利润水平。

§3. La société, technique d'organisation du patrimoine 财产管理技术

Pour diviser le patrimoine, il suffit de multiplier les personnes : les biens à isoler sont apportés à une société créée à cet effet (ex. **SCI**, sociétés civiles de portefeuille).
分割财产只需创设新的法人：将需隔离的资产出资设立专门公司（如 SCI、民事投资组合公司）。

§4. Les différents choix de groupements d'affaire 企业组织形式的选择

A. Sociétés commerciales vs Sociétés civiles 商事公司 vs 民事公司

↔ 对比

	Société commerciale 商事公司	Société civile 民事公司
Détermination	Par la **forme** (SNC, SARL, SA, SAS, SCA, SCS, SE) → **peu importe l'activité !** OU par l'**activité** commerciale (art. L.110-1)	Art. 1845 al. 2 C.civ. : sociétés n'ayant pas un caractère commercial
Activités	Toute activité	Agriculture, immobilier, enseignement, professions libérales
Droit applicable	Code de commerce	Code civil (art. 1845–1870)
Compétence	Tribunaux de commerce	Tribunaux judiciaires
Preuve	Libre, par tous moyens (L.110-3)	Règles civiles (art. 1358–1362 C.civ.)
Obligations	Comptabilité, inventaire annuel, comptes annuels	Obligations allégées

! 考点 Point d'examen

Deux voies pour qualifier une société de commerciale :

1. **Par la forme** (art. L.210-1 C.com.) : SNC, SCS, SARL/EURL, SA, SCA, SAS/SASU, SE → commerciales *quelle que soit l'activité*

2. **Par l'activité** (art. L.110-1 C.com.) : société non commerciale par la forme mais exerçant des actes de commerce

商事公司的两种认定方式：(1) 按形式（与实际活动无关！）或 (2) 按活动。

B. Sociétés de personnes vs Sociétés de capitaux 人合公司 vs 资合公司

↔ 对比

	Sté de personnes 人合公司	**Sté de capitaux** 资合公司
Critère	*Intuitu personae* : la personne de l'associé est essentielle	L'associé est avant tout un **investisseur**
Responsabilité	Solidaire et **indéfinie** sur patrimoine personnel	**Limitée** aux apports
Parts/Actions	Parts sociales **incessibles** (lien de confiance)	Actions librement cessibles
Exemples	SNC, SCS	SA, SAS

Cas particulier — la SARL, société hybride : 特殊情况——SARL，混合型公司：

- **Société de personnes** par son *intuitu personae* (agrément pour la cession de parts) 人合性：转让份额须经批准
- **Société de capitaux** par la **responsabilité limitée** aux apports 资合性：责任仅限于出资

CHAPITRE III : La nature juridique de la société 第三章：公司的法律性质

Nature hybride de la société 公司的双重性质

La société est tout à la fois un **contrat** et une **institution** (personne morale autonome).
公司同时具有合同性质和制度性质（独立法人）。

En tant que **personne morale**, la société est un **sujet de droit** : elle a des **droits et des obligations**, ce qui implique nécessairement qu'elle dispose d'un **patrimoine** propre. Elle possède ainsi : un nom (dénomination sociale 公司名称), un patrimoine distinct de celui des associés (财产), un domicile (siège social 注册地址), des droits réels et personnels.
作为法人，公司是权利主体：享有权利并承担义务，这必然意味着其拥有独立的财产。公司因此具有：名称、独立于股东的财产、住所及各类物权与债权。

§ 法条 Article

Art. 1832 C.civ. : *"La société est **instituée** par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un **contrat** d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes."*
"公司由两人或多人通过合同约定将财产或劳务出资于共同事业，以分享利润或享受由此产生的节约而设立。在法律规定的情况下，可由一人的意志行为设立。股东承诺分担亏损。"

Section I : La société est un contrat 公司是一份合同

! 考点 Point d'examen : Conditions de validité du contrat de société

A. Conditions de droit commun (art. 1128 C.civ.) 合同有效性的普通法条件
- **Consentement** 同意 — libre et éclairé, sans vices
- **Capacité** 行为能力
- **Contenu licite et certain** 合法且确定的内容

B. Conditions spécifiques au contrat de société (art. 1832 C.civ.) 公司合同的特殊条件
1. **Pluralité d'associés** (sauf exception) 股东复数性（有例外）
2. **Entreprise commune** 共同事业
3. **Apports** 出资
4. **Partage des bénéfices/économies + contribution aux pertes** 分享利润/节约 + 分担亏损

\+ **Affectio societatis** (jurisprudentielle) 合伙意愿（判例法来源）

§1. Les associés 股东

Nombre des associés 股东人数

Principe : au moins 2 personnes (**art. 1832 C.civ.**).
Exceptions :

< 2 SARL unipersonnelle (**EURL**) et **SASU** : 1 seul associé

≥ 2 SA : au moins 2 (sans offre publique), **7** (avec offre publique)

≥ 4 **SCA** : au moins 4 associés

Max **SARL** : maximum **100** associés (seule société avec plafond)
原则：至少 2 人。例外：EURL/SASU 可 1 人；SA 至少 2 人（公开发行 7 人）；SCA 至少 4 人；SARL 最多 100 人。

Capacité et SNC 行为能力与 SNC
Dans la SNC, la commercialité « déteint » sur les associés : tous les associés d'une SNC ont la qualité de commerçant. Conséquence : il faut avoir la capacité commerciale pour être associé d'une SNC.
在 SNC 中，商事性质"传染"给股东：SNC 的所有股东均具有商人身份。因此，成为 SNC 股东须具备商事行为能力。
Un mineur émancipé peut-il être associé d'une SNC ? Non : le mineur émancipé n'a pas la capacité commerciale (art. L.121-2 C.com.), il ne peut donc pas être associé d'une SNC. Cette exigence ne s'applique pas aux sociétés à responsabilité limitée (SARL, SAS, SA) où l'associé n'est pas commerçant.
已解放未成年人能否成为 SNC 股东？不能：已解放未成年人不具备商事行为能力（商法典 L.121-2 条），因此不能成为 SNC 股东。此要求不适用于有限责任公司（SARL、SAS、SA），因其股东不具有商人身份。

§2. Les apports 出资

! 考点 Point d'examen : Les trois types d'apports

Type	Description	Capital ?	中文
Apport en numéraire	Apport en argent. Souscription = engagement ; libération = versement effectif. Libération **progressive** possible (échelonnée sur 5 ans max).	**Oui**	现金出资：认缴 = 承诺；实缴 = 实际缴付。可分期实缴（最长 5 年）。
Apport en nature	Biens autres que espèces (immeuble, fonds de commerce, brevet). Formes : en propriété, en jouissance, en usufruit, en nue-propriété. Évaluation obligatoire. Libération **immédiate** dès la formation.	**Oui**	实物出资：不动产、商业资产、专利等。需评估。须在设立时立即实缴。
Apport en industrie	Force de travail, compétence, connaissances techniques. Interdit dans SA et commanditaires (SCA/SCS). Droits incessibles. Libéré **au fur et à mesure** de la vie sociale.	**Non**	劳务出资：劳动力、能力、技术。SA 和有限合伙人禁止。权利不可转让。在公司存续期间持续履行。

Apport en industrie — règles spéciales :
- Part de bénéfices = celle de l'associé ayant le moins apporté (**art. 1844-1**), sauf clause contraire
- Droits **incessibles** : pour quitter, l'associé doit demander remboursement et annulation de ses parts
- Droit de vote + droit aux dividendes, mais privé des attributs patrimoniaux

劳务出资人的利润份额 = 出资最少的股东份额（除非另有约定）；权利不可转让；有投票权和分红权，但无财产性权利。

Le capital social 公司资本

Composition : somme des apports en numéraire + en nature (hors industrie).
Fonctions :

- **Gage des créanciers** 债权人的担保
- **Répartition du pouvoir** au sein de la société 公司内部权力分配
- **Instrument de financement** 融资工具

Règles impératives :

- Capital social minimum dans les sociétés à risque limité (hors SARL) 有限责任公司须有最低资本（SARL 除外）
- **Intangibilité** : si le capital diminue, il doit être reconstitué 不可减损原则：资本减少须恢复
- Augmentation/réduction : strictement réglementées 增资/减资：严格管控

! 考点 Point d'examen : Les 3 valeurs d'un titre social 股权/股份的三种价值

Valeur	Définition	中文
Nominale	Valeur fixée dans les statuts : Capital social ÷ nombre de titres. Fixe, sauf réduction/augmentation du capital.	面值：章程确定，= 注册资本 ÷ 股份总数。固定不变（除增减资）。
Réelle	Valeur patrimoniale effective à un instant donné : Capitaux propres ÷ nombre de titres. Normalement ≥ valeur nominale (grâce aux réserves). Peut être < si la société va mal.	实际价值：= 净资产 ÷ 股份总数。通常 ≥ 面值（因有留存收益）。公司经营不善时可能 < 面值。
Vénale	Prix auquel on trouve effectivement un **acquéreur**. Valeur « psychologique » : peut être > ou < à la valeur réelle selon la stratégie de l'acheteur.	市场价值（交易价格）：实际能找到买家的价格。可高于或低于实际价值，取决于买方策略。

↔ 对比

: Part sociale vs Action 股权 vs 股份

	Part sociale 股权	Action 股份
Sociétés	SARL, SNC, SCS, sociétés civiles	SA, SAS, SCA
Cessibilité	**Incessible** librement (agrément obligatoire)	Librement **cessible** traire)
Négociabilité	Non négociable sur un marché	Négociable (marché b

Capitaux propres et comptes courants d'associés 净资产与股东往来账户

Capitaux propres = capital social + réserves + résultat = Actif net = Actif brut − Dettes.
净资产 = 注册资本 + 留存收益 + 当年利润/亏损 = 总资产 − 总负债

Comptes courants d'associés : sommes mises à disposition de la société **sans** en faire apport.

- **Avantage :** souplesse (pas soumis au principe d'intangibilité) 灵活性（不受资本不可减损原则约

束）

- **Inconvénient :** l'associé peut retirer ces sommes à tout moment 股东可随时提取
- L'associé est un **créancier** de la société (concurrent avec autres créanciers) 出资股东作为公司债权人

§3. Participation aux bénéfices / Contribution aux pertes 分享利润 / 分担亏损

A. Participation aux bénéfices ou aux économies 参与分享利润或节约

La recherche des bénéfices/économies est un **caractère fondamental** de la société, la distinguant de l'association et du GIE.
追求利润/节约是公司的基本特征，将其与协会和 GIE 区分开来。

Société vs Association vs GIE :

	Société	Association	GIE
But	Bénéfices / économies	Désintéressé	Faciliter l'activité des membres
Distribution	Oui	**Non**	**Non**
Responsabilité	Selon la forme	Pas de resp. individuelle	Variable

B. Contribution aux pertes 分担亏损

Art. 1832 C.civ. : les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

! 考点 Point d'examen : Contribution aux pertes ≠ Obligation aux dettes

	Contribution aux pertes 分担亏损	**Obligation aux dettes** 承担债务
Quand ?	À la **dissolution** (en principe)	En cours de vie sociale
Qui ?	**Tous** les associés	Seulement SNC / commandités
Étendue	Perte des apports (risque limité)	**Indéfinie et personnelle** (peut aller jusqu'à la ruine)
Invoquée par	Relations associés ↔ société	**Créanciers** → associés

重要区分！分担亏损（所有公司，仅股东与公司间关系，原则上解散时）≠ 承担债务（仅SNC/有限合伙人的无限合伙人，债权人可追索个人财产）。

Exceptions en cours de vie sociale :

- Sociétés de capitaux : perte de la moitié du capital → obligation de renflouer 资合公司：损失过半资本须增资
- Cession de parts à valeur réelle (potentiellement < valeur nominale) 按实际价值转让股份（可能低于面值）

! 考点 Point d'examen : Clauses léonines — Prohibition fondamentale

§ 法条 Article

Art. 1844-1 C.civ. : La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social […] **sauf clause contraire**.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé **la totalité** du profit ou l'exonérant de **la totalité** des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont **réputées non écrites**.

霸王条款（**clauses léonines**）的禁止：将全部利润归于一方、或免除一方全部亏损、或排除一方全部利润、或让一方承担全部亏损的条款，视为未写入。

Points clés :

- Le principe de répartition proportionnelle est **supplétif** (可由章程另行约定)
- Chaque associé doit supporter **une part de risque** et bénéficier d'**une part de gains**
- La vocation aux bénéfices s'apprécie sur **toute la durée** de la société (dividendes + plus-values + boni de liquidation)
- **Sanction :** clause **réputée non écrite** (n'entraîne pas la nullité de la société)
- Concerne clauses statutaires ET extra-statutaires, temporaires ou permanentes

§4. L'affectio societatis 合伙意愿

Affectio societatis

Définition : l'intention de tous les associés de **participer à une œuvre commune sur un pied d'égalité**.
Exigence traditionnelle d'origine **jurisprudentielle** (aucun texte).
合伙意愿：所有股东在平等基础上参与共同事业的意愿。属传统要求，源于判例法（无成文规定）。

Fonctions :

- **Qualifier** les groupements : absence d'affectio societatis → pas de société (distingue du contrat de prêt, contrat de travail) 定性功能：无合伙意愿 → 不构成公司
- Déceler les **sociétés créées de fait** (ex. entre concubins) 发现事实上的公司（如同居伴侣之间）
- Distinguer de l'**indivision** (droits sur la même chose sans volonté commune) 区分共有状态（对同一物有权利但无共同意愿）

Intensité variable : plus grande dans les petites sociétés de personnes.
强度可变：在小型人合公司中更为强烈。

Distinction clé : Le **contrat de travail** implique participation à une entreprise commune + apport en industrie, **mais** dans un **lien de subordination** → pas d'affectio societatis.
劳动合同也涉及参与共同事业 + 劳务出资，但存在从属关系 → 无合伙意愿。

Section II : La société est une institution et une personne juridique autonome 公司是一个制度和独立法人

Nature hybride 双重性质

La société immatriculée donne naissance à une **personne morale autonome**, animée par un **intérêt social** plus large que le simple intérêt des associés.
登记后的公司产生一个独立法人，其社会利益（公司利益）超越股东个人利益的简单总和。

Conception institutionnelle : le mot *"instituée"* dans **art. 1832**, des règles s'imposent à la volonté des

associés (majorité en AG, organes de contrôle…).
制度性体现：第 1832 条使用 “设立” 一词；许多规则强制适用于股东意志之上。

§1. La consécration de l’intérêt social 公司利益的确立

A. La notion d’intérêt social 公司利益的概念

§ 法条 **Article**

Art. 1833 C.civ. (modifié par la **Loi Pacte 2019**) :
“Toute société doit avoir un objet social licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.”
“每个公司须有合法的经营目的，并为股东共同利益而设立。公司应在其社会利益范围内管理，并考虑其活动的社会和环境影响。”

L’intérêt social n’est **pas défini par la loi**. Deux conceptions :

- **Société-contrat :** intérêt social = intérêt commun des associés 合同论：公司利益 = 股东共同利益
- **Société-personne morale :** intérêt social = intérêt propre de la société en tant qu’entité autonome 法人论：公司利益 = 公司作为独立实体的自身利益

Résumé 总结

En réalité, ces deux conceptions ne sont pas exclusives : l’intérêt social est un **mélange des deux acceptions**. Il se définit comme **l’intérêt propre de la société en tant que personne morale**.
实际上两种理论并不互斥：公司利益是两者的结合，即公司作为法人的自身利益。

B. La protection de l’intérêt social 公司利益的保护

La protection de l’intérêt social intervient dans plusieurs cas de figure, en recourant notamment à :

- L’action en **abus de majorité** 多数派滥用权利之诉
- L’action en **abus de minorité** 少数派滥用权利之诉
- La responsabilité des dirigeants pour faute de gestion 管理者因经营过错承担的责任
- Les contrôles légaux (commissaires aux comptes, etc.) 法定监督（审计师等）

§2. La raison d’être de la société 公司的存在理由

Raison d’être (Loi Pacte 2019) 存在理由（2019 年《商业增长与转型行动计划法》）

Depuis la **Loi Pacte** (2019), les associés ont la **faculté** (non l’obligation) d’inscrire dans les statuts une **raison d’être** : les principes dont la société se dote pour la réalisation de son activité.
自 2019 年 Pacte 法以来，股东有权（非义务）在章程中写入存在理由：公司为实现其活动所确立的原则。

Raison d’être ≠ Objet social !

- **Objet social** → *Quoi ?* (activité de la société, obligatoire) 经营目的 → 做什么？（公司活动，必填）
- **Raison d’être** → *Pourquoi et comment ?* (ambition, valeurs, facultatif) 存在理由 → 为什么及如何？（愿景、价值观，选填）

Société à mission 使命型公司

§ 法条 **Article**

Art. L.210-10 C.com. : Une société peut faire état de la qualité de **société à mission** si :

1. Statuts précisent une **raison d'être** (**art. 1835 C.civ.**)
2. Statuts précisent des **objectifs sociaux et environnementaux**
3. **Comité de mission** (distinct des organes sociaux, incluant au moins 1 salarié) chargé du suivi
4. **Vérification** par un organisme tiers indépendant
5. **Déclaration** au greffier du tribunal de commerce → publication au RCS

使命型公司的 5 个条件：(1) 章程载明存在理由；(2) 章程载明社会与环境目标；(3) 设立使命委员会（含至少 1 名员工）；(4) 独立第三方机构验证；(5) 向商事法院书记官申报并在 RCS 公示。

Attention au *greenwashing* : certaines sociétés inscrivent des raisons d'être à des fins de marketing sans réel engagement.
警惕 "洗绿"：某些公司仅出于营销目的写入存在理由，并无实际行动。

CHAPITRE IV : La constitution de la société 第四章：公司的设立

Section I : Les formalités de constitution 设立手续

§1. Les étapes successives de l'immatriculation 登记的连续步骤

Formalités d'immatriculation 登记手续

Les étapes successives de la constitution d'une société sont les suivantes :

1. **Insertion** dans un **journal d'annonces légales** (JAL) 在法定公告报上刊登公告
2. **Transmission** du dossier complet au **greffe** du tribunal de commerce 将完整材料递交商事法院书记处
3. **Immatriculation au RCS** (Registre du Commerce et des Sociétés) 在工商登记簿（RCS）上注册
4. Dans les **8 jours** de l'immatriculation : insertion de l'annonce au **BODACC** (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) 登记后 8 日内在 BODACC 上刊登公告

! 考点 Point d'examen

Acquisition de la personnalité morale : c'est à compter de l'**acte d'immatriculation** qu'une société acquiert la **personnalité morale**.
法人资格的取得：公司自登记之日起取得法人资格。

§2. La signature des statuts et l'identité de la personne morale 章程签署与法人的身份

Forme des statuts 章程的形式

Les statuts sont obligatoirement établis **par écrit**, soit :

- par **acte sous seing privé** (简单私人文书) ;
- par **acte authentique** (notarié) (公证文书).

Quand l'acte authentique est-il obligatoire ?
Un acte authentique (notarié) sera nécessaire lorsqu'il y aura un **apport d'un bien immeuble** (不动产出资). Ce n'est pas dû au fait que l'apport est fait à une société, mais au fait qu'il y a un **transfert de propriété d'un immeuble**, ce qui requiert toujours un acte notarié.
公证文书何时必需？当存在不动产出资时。这并非因为出资对象是公司，而是因为涉及不动产所有权转移，不动产转让一律需要公证。

Mentions obligatoires des statuts 章程的必要记载事项

Un certain nombre de mentions doivent figurer obligatoirement dans les statuts, permettant d'identifier et de caractériser la personne morale ainsi créée :

1. **La forme juridique** choisie (ex. SARL, SAS, SA, SNC…) 所选法律形式
2. **La durée de la société** : maximum **99 ans** 公司期限：最长 99 年
3. **La dénomination sociale** 公司名称

Sur la durée : le maximum de 99 ans ne signifie pas qu'une société ne peut pas durer plus longtemps. Avant le terme des 99 ans, il est parfaitement possible de **reconduire** la société pour de nouvelles années. Mais le contrat initial ne peut pas être supérieur à 99 ans.
关于期限：99 年上限并不意味着公司不能存续更久。在 99 年届满前，完全可以续期。但初始合同期限不得超过 99 年。

Sur la dénomination sociale : elle est librement déterminée par les associés, sous certaines limites :

1. Elle ne peut pas porter atteinte à un **droit privatif** détenu par une autre personne (ex. on ne peut pas utiliser une **marque déposée** sans en détenir les droits) 不得侵犯他人专有权利（如注册商标）
2. Elle ne peut pas utiliser une **dénomination déjà utilisée** par une autre entreprise 不得使用已被其他企业使用的名称
3. Elle ne peut pas entretenir de **confusion dans l'esprit du public** entre deux entreprises concurrentes (même par association d'idées) → cela constituerait de la **concurrence déloyale** 不得在公众心中造成与竞争企业的混淆（即使仅通过联想）→ 构成不正当竞争

Sur le siège social 注册地址**:** il s'agit du **domicile de la personne morale**, c'est-à-dire le lieu de réunion des organes d'administration et de direction de la société. Il permet de déterminer :

- Le lieu des **formalités légales de publicité** 法定公告手续的履行地
- La **loi applicable** et la **nationalité** de la société 适用法律和公司国籍
- La **compétence juridictionnelle** 管辖法院

Les associés déterminent librement le siège social. Dès lors que le siège social est situé en France, la société est une **société de droit français** : elle doit s'immatriculer en France et la loi française lui est applicable dans son fonctionnement interne.
股东自由确定注册地址。注册地址在法国，则公司为法国法公司：须在法国登记，内部运营适用法国法。

Sur l'objet social 经营目的**:** c'est la détermination de l'**activité de la société**. C'est une mention obligatoire du contrat de société.
经营目的即确定公司的活动内容，是公司合同的必要记载事项。

Sur le montant du capital social et l'évaluation des apports en nature :

- Le **montant du capital social** doit figurer dans les statuts 注册资本金额须载入章程
- Les **apports en nature** doivent faire l'objet d'une **évaluation** : celle-ci permet de déterminer correctement le capital social (puisque les apports en nature y sont intégrés) et de fixer les **droits sociaux** de l'apporteur en nature 实物出资须经评估：以正确确定资本额和出资人的股权

Sur la répartition des parts ou actions 股份/股权分配**:**
En règle générale, dans les sociétés commerciales, la répartition du capital social se fait **proportionnellement aux apports** : 20% des apports → 20% des parts sociales. C'est la règle **supplétive** qui s'applique à défaut d'autre choix par les associés.
一般情况下，商事公司资本按出资比例分配（补充性规则，股东可另行约定）。

Clauses supplémentaires et nullité 附加条款与无效

Les associés peuvent prévoir des **clauses supplémentaires** dans les statuts :

- Clause de **répartition des bénéfices** 利润分配条款

- **Limitation des pouvoirs du dirigeant** 限制管理者权限
- Toute clause “sur mesure” dès lors qu’elle ne contrevient pas à une **disposition impérative** de la loi 任何定制条款，只要不违反法律强制性规定

La marge de manœuvre des associés varie selon la **forme sociale** retenue.

! 考点 Point d’examen

Nullité d’une clause statutaire contraire à l’ordre public :
Si une clause des statuts viole une disposition d’**ordre public**, seule **cette clause est nulle** — l’intégralité des statuts ne tombe pas.
Exception : si c’est l’**objet social** lui-même qui est contraire à l’ordre public, alors le contrat de société tout entier est nul (comme dans tout contrat, quand l’objet est nul, le contrat est nul).
章程条款违反公共秩序的：仅该条款无效，章程整体不受影响。例外：若经营目的本身违法，则整个公司合同无效。

Annexes aux statuts 章程附件

Les statuts doivent également contenir ou être accompagnés de :

- La **liste des actes accomplis pour le compte de la société en formation** 为设立中公司所实施行为的清单
- Le **rapport du commissaire aux apports** (lorsqu’il y a des apports en nature, un commissaire aux apports intervient pour déterminer de manière objective l’évaluation des apports) 出资审查员报告（实物出资时，由出资审查员客观评估出资价值）

§3. La réalisation des apports 出资的实缴

Apports en numéraire : les trois étapes 现金出资的三个步骤

1. **Dépôt des fonds** sur un **compte bloqué** 将资金存入冻结账户
2. **Immatriculation** au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) 在工商登记簿上注册
3. Ce n’est qu’**après l’immatriculation** que les fonds déposés pourront être retirés par le **représentant légal** de la société 登记后方可由法定代表人提取资金

! 考点 Point d'examen : Souscription vs Libération

Notion	Définition 中文
Souscription	La **promesse** d'apport : l'engagement de l'associé 认缴：出资承诺
Libération	Le **versement effectif** des fonds 实缴：实际缴付

Le capital doit avoir été intégralement **souscrit** au moment de la constitution. Toutefois, la loi ou les statuts peuvent imposer seulement un **minimum à libérer** au moment de la constitution, le solde étant libéré ultérieurement.
设立时资本须全额认缴。但法律或章程可仅要求设立时最低实缴一定比例，余额在之后缴付。

Règles sur la libération partielle :

- Le minimum à libérer est **variable** selon le type de société 最低实缴比例因公司类型而异
- En tout état de cause, lorsque la libération est partielle, le reste du capital devra être libéré dans les **5 ans** de l'immatriculation 无论如何，部分实缴时，余额须在登记后 **5** 年内全部缴清

Si la société n'est pas constituée (immatriculée) dans les 6 mois du dépôt des fonds :
Pour la **SARL** et la **SA** : chaque apporteur peut **individuellement** demander, par requête au **président du tribunal de commerce**, l'autorisation de retirer le montant de son apport auprès du dépositaire des fonds.
Les apporteurs peuvent aussi désigner un **mandataire** qui les représente et retire les fonds directement auprès du dépositaire, **sans saisir le tribunal**.
若公司在资金存入后 **6** 个月内未完成登记：对于 SARL 和 SA，每位出资人可单独向商事法院院长申请取回出资。出资人也可指定代理人直接向资金保管人提取，无需通过法院。

Pour les autres formes de société : il n'existe pas de délai légal précis, mais les apporteurs peuvent recourir à la même procédure.
对于其他公司形式：没有明确的法定期限，但出资人可使用相同程序。

Apports en nature : libération immédiate 实物出资：立即实缴

Différence fondamentale avec les apports en numéraire : les apports en nature doivent être mis à la **disposition effective** de la société **lors de la constitution**.
Autrement dit, ils doivent être **immédiatement et intégralement libérés** — il n'y a **pas de libération progressive** possible pour les apports en nature.
与现金出资的根本区别：实物出资须在公司设立时实际交付给公司，即必须立即全额实缴，不存在分期实缴的可能。

Formalités selon la nature du bien apporté :

Bien apporté	Formalités	中文
Créance 债权	Simple **information écrite** au débiteur (pas besoin de son accord ; un transfert de créance ne requiert pas l'autorisation du débiteur)	书面通知债务人即可（无需其同意）
Immeuble 不动产	**Acte authentique** (notarié) + enregistrement au **service de la publicité foncière**	公证文书 + 在不动产公示服务处登记
Droit au bail 商业租赁权	**Consentement du bailleur** + insertion dans un **JAL** + insertion au **BODACC**	出租人同意 + 法定公告报 + BODACC
Brevet 专利	Mention dans les **statuts** + inscription à l'**INPI** (Institut National de la Propriété Intellectuelle)	章程载明 + 在国家知识产权局 (INPI) 登记变更
Marque 商标	Mention dans les **statuts** + inscription à l'**INPI**	章程载明 + 在 INPI 登记
Droits sociaux 股权	**Information écrite** à la société (un droit social est une créance de l'associé sur la société → transfert possible), sauf si la société prévoit un **agrément** des nouveaux associés	书面通知公司（股权为股东对公司的债权，可转让），但公司可设有新股东批准条款

Apports en industrie : libération progressive 劳务出资：逐步实缴

Les apports en industrie se libèrent **au fur et à mesure** de l'activité : l'associé met progressivement son savoir-faire à la disposition de la société.
劳务出资随活动逐步实缴：股东逐渐将其技能提供给公司。

Particularités :

- Les apports en industrie **ne sont pas intégrés** au capital social 劳务出资不计入注册资本
- Les parts représentatives des apports en industrie sont **incessibles** (不可转让) 代表劳务出资的股份不可转让
- Si l'apporteur en industrie souhaite quitter la société, ses parts sont **annulées** 劳务出资人离开公司时，其股份被注销

Le guichet unique : les formalités de constitution (anciennement effectuées auprès du **CFE** — Centre de Formalités des Entreprises) se font désormais **en ligne** via le guichet unique électronique.
设立手续（此前通过 CFE 企业手续中心办理）现已在线通过电子一站式窗口完成。

Section II : La société en formation 设立中的公司

La période de formation 设立期间

La **période de formation** court à partir du moment où la **volonté de constituer la société ne fait pas de doute** (en général, à la **signature des statuts**, voire un peu avant) et se termine lors de l'**immatriculation**.

设立期间从设立公司的意愿确定无疑时起（通常为章程签署时，甚至可能略早），至登记时止。

Cette période est généralement **courte**, mais elle peut se prolonger si les associés sont négligents ou rencontrent des difficultés dans le processus d'immatriculation.

! 考点 Point d'examen

Attention — début d'activité sociale pendant la période de formation :
Si l'immatriculation tarde trop et qu'il y a eu un **début d'activité sociale**, on bascule dans un autre régime juridique :

- **Société créée de fait** 事实上的公司
- ou **société en participation** 隐名合伙

Ce changement de régime a des **conséquences importantes sur la responsabilité des associés** (notamment une responsabilité **indéfinie et solidaire**).
若登记迟延且已开始经营活动，将从“设立中公司”转为“事实公司”或“隐名合伙”，股东责任将显著加重（尤其是无限连带责任）。

		Société en participation	Société créée de fait
Différence clé :	**Conscience**	Les associés ont **parfaitement conscience** d'avoir conclu un contrat de société	Les associés n'ont **pas eu conscience** d'avoir formé une société
	Immatriculation	**Choix délibéré** de ne pas immatriculer	Absence d'immatriculation par **ignorance** ou **négligence**
	Raison	Collaboration **ponctuelle** pour une opération déterminée (*one shot*) ; pas besoin de créer une personne morale	Découverte **a posteriori** pour régler un problème factuel (souvent pour mieux la dissoudre)
	Publicité	Peut être **occulte** (chaque associé contracte isolément)	—
	Exemple	Société de **coproduction** (film, spectacle) : cofinancement d'un projet précis, collaboration limitée à la durée du projet	**Concubins / partenaires** collaborant informellement à l'activité de l'autre, invoquant la qualification pour faire reconnaître un droit sur les gains réalisés

关键区别：隐名合伙——股东有意识地签订合伙合同，自愿选择不登记（通常因合作是短期的、一次性的，如电影联合制作）；事实公司——股东未意识到已形成公司关系，事后被认定（通常为了解散）。隐名合伙可以是秘密的（各股东独立与第三人签约）。

Les actes accomplis pendant la période de formation 设立期间实施的行为

Durant la période de formation, la société **n'a pas encore la personnalité morale** (**art. L.210-6 al. 1 C.com.**). Elle ne peut donc pas accomplir elle-même les actes juridiques pourtant nécessaires à sa création.
设立期间公司尚未取得法人资格。因此无法以自己名义实施设立所必需的法律行为。

Exemples d'actes nécessaires avant l'immatriculation :

- Ouverture d'un **compte bancaire** (pour déposer les apports en numéraire) 开设银行账户（存入现金出资）
- Conclusion d'un **contrat de bail** (local pour le siège social ou l'exploitation) 签订租赁合同（注册

地址或经营场所）

- Acquisition de **matériel et équipement** 购买设备和器材
- Conclusion de **contrats d'embauche** 签订劳动合同
- Contrats d'**abonnement** (fournitures, gaz, électricité, etc.) 签订供应合同（水电气等）

! 考点 Point d'examen ：Qui est tenu des actes conclus pendant la formation ?

§ 法条 Article

Art. L.210-6 al. 2 C.com. : *"Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues **solidairement et indéfiniment** responsables des actes ainsi accomplis."*
"在公司取得法人资格之前以设立中公司名义行事的人，对所实施的行为承担连带和无限责任。"

Principe : est tenu **celui qui a conclu le contrat** au nom de la société en formation.

- Si un seul associé fondateur a conclu l'acte → il est **personnellement** tenu 单人签订 → 个人承担
- Si plusieurs ont conclu ensemble → ils sont **codébiteurs solidaires et indéfiniment responsables** 多人共同签订 → 连带且无限责任

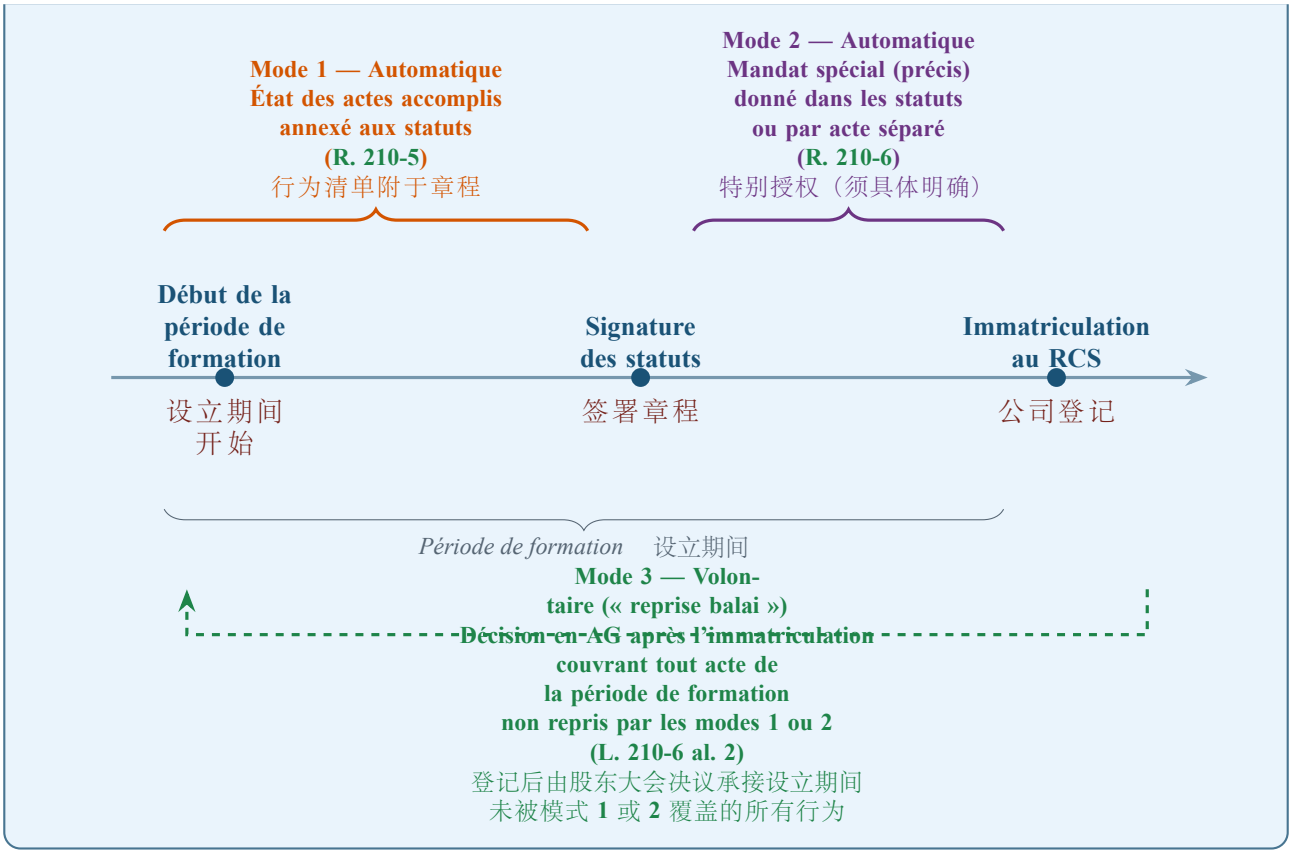
原则：谁以设立中公司名义签订合同，谁就个人承担该合同责任。

! 考点 Point d'examen : La reprise des actes par la société

Pour protéger les associés fondateurs, le législateur a organisé des procédures de **reprise des actes** par la société une fois immatriculée.
Il s'agit d'une **substitution rétroactive de débiteur** : si la société est finalement immatriculée et reprend les actes, c'est **elle qui sera réputée avoir conclu le contrat dès l'origine**.
为保护创始股东，法律规定了公司登记后承接行为的程序。这是一种溯及既往的债务人替换：公司承接后，被视为从一开始就是合同当事人。

Les 3 modes de reprise : (**art. R.210-5 à R.210-7 C.com.** pour SARL et sociétés par actions ; règle étendue par la jurisprudence aux autres formes, ex. SNC)
Pourquoi des modes automatiques ? **Si seul le mode volontaire (AG) existait, les associés pourraient oublier ou refuser de voter la reprise après l'immatriculation, laissant celui qui a conclu l'acte personnellement tenu. Les modes automatiques (1 et 2) sécurisent la situation du fondateur en rendant la reprise indépendante d'une décision postérieure.** 为何需要自动承接？若仅有主动模式（股东大会），股东可能在登记后遗忘或拒绝表决承接，导致签约人继续承担个人责任。自动模式（1 和 2）使承接不依赖于事后决议，从而保护创始人。

Mode	Mécanisme	中文
1. Automatique	**État des actes accomplis annexé aux statuts** : les actes accomplis **avant** la signature des statuts sont listés dans un état annexé aux statuts, avec pour chaque acte son **objet** et son **montant**. La signature des statuts par les associés vaut **décision collective** (équivalent d'une assemblée) validant ces actes ; la reprise prend effet dès l'immatriculation. *Si la société n'est jamais immatriculée, celui qui a conclu l'acte reste personnellement tenu.*	自动承接（一）：章程签署前的行为列入附于章程的行为清单，须注明每项行为的目的和金额。签署章程相当于集体决议认可这些行为，登记后自动承接。若公司最终未登记，签约人仍须个人承担。
2. Automatique	**Mandat spécial** donné à un ou plusieurs associés fondateurs dans les statuts ou par acte séparé : le mandat doit être **précis** (ex. : « conclure un bail pour un montant de X »). Un mandat général tel que *« faire tout le nécessaire à la formation de la société »* est valable mais n'est **pas** un mandat spécial ⇒ ne constitue **pas** un mode de reprise automatique. Les actes accomplis **après** la signature des statuts en exécution d'un mandat spécial valide sont automatiquement repris lors de l'immatriculation.	自动承接（二）：章程或单独文书给予创始股东特别授权，该授权必须具体明确（如" 以 X 金额签订租约"）。笼统授权（如" 办理公司设立一切必要事项"）虽然有效，但不构成特别授权，因此不属于自动承接方式。章程签署后据有效特别授权实施的行为在登记时自动承接。
3. Volontaire	**Décision en AG après l'immatriculation (L. 210-6 al. 2)**. Mode **non automatique**. Le fondateur n'est **libéré** qu'après le ~~vote de reprise~~.	主动承接（**L. 210-6 al. 2**）：登记后经股东大会决议，非自动。签约人仅在表决通过后免责。



Condition essentielle : information du tiers 关键条件：通知第三人

La reprise constitue une substitution rétroactive de débiteur. Or, un changement de débiteur requiert normalement le consentement du créancier. C'est pourquoi la personne qui contracte pendant la période de formation doit impérativement mentionner dans le contrat qu'elle agit pour le compte d'une société en formation :

承接本质上是债务人的溯及替换。而更换债务人通常需要债权人同意。因此，在设立期间签订合同的人必须在合同中注明其系代设立中公司行事：

« M. X, agissant pour le compte de la société en formation Y »

Si le tiers n'a pas été informé de l'existence d'une société en formation lors de la conclusion du contrat, il peut refuser la substitution de débiteur : les modes de reprise automatique ne pourront pas lui être opposés. Ce problème se pose avec une acuité particulière pour les contrats à exécution successive (ex. : contrat de bail).

若第三人在签约时未被告知公司尚在设立中，则可拒绝更换债务人：自动承接方式不得对其主张。此问题对于继续性合同（如租赁合同）尤为突出。

SYNTHÈSE GÉNÉRALE 总复习

Résumé 总结 : Les points essentiels à retenir

1. Sources du droit des sociétés 公司法渊源

- Droit commun (**C.civ. 1832–1844-17**) < Droit spécial (**C.com.**) : *specialia generalibus derogant*
- Autres : AMF, jurisprudence, statuts, pactes d'actionnaires, sources européennes (directives + règlements)

2. Notion d'entreprise 企业概念

- Pas de définition légale ; toute société = entreprise, mais pas l'inverse
- 4 catégories de taille : micro, PME, ETI, grande entreprise
- 3 formes juridiques : EI, association, société

3. Intérêt de la mise en société 设立公司的利益

- Juridique (personnalité morale, séparation des patrimoines, transmission)
- Financier (ouverture du capital, crédit, marchés financiers, groupes)
- Fiscal (IR vs IS, flat tax 30%, déductibilité de la rémunération)

4. Nature juridique de la société 公司法律性质

- Nature hybride : **contrat** + **institution**
- 5 conditions spécifiques : pluralité d'associés, entreprise commune, apports, bénéfices/pertes, affectio societatis
- 3 types d'apports : numéraire, nature, industrie (ce dernier exclu du capital)
- Clauses léonines **réputées non écrites** (pas de nullité de la société)
- Distinction fondamentale : contribution aux pertes ≠ obligation aux dettes
- Intérêt social ≠ intérêt des associés ; protégé par actions en abus
- Raison d'être (facultative, Loi Pacte 2019) ≠ Objet social ; société à mission = 5 conditions

5. Constitution et immatriculation 设立与登记

- Étapes : JAL → greffe → immatriculation RCS → BODACC (8 jours)
- Personnalité morale acquise à compter de l'immatriculation
- Statuts par écrit (acte sous seing privé ou authentique ; acte notarié obligatoire si apport immobilier)
- Mentions obligatoires : forme juridique, durée (≤ 99 ans, renouvelable), dénomination sociale (libre mais respect des droits privatifs)

! 考点 Point d'examen ：Distinctions fondamentales à maîtriser

Concept A	Concept B	中文提示
Droit commun (C.civ.)	Droit spécial (C.com.)	普通法 vs 特别法
Société commerciale	Société civile	商事公司 vs 民事公司
Société de personnes	Société de capitaux	人合公司 vs 资合公司
Contribution aux pertes	Obligation aux dettes	分担亏损 vs 承担债务
IR (barème progressif)	IS (taux fixes)	个人所得税 vs 企业所得税
Objet social	Raison d'être	经营目的 vs 存在理由
Intérêt social	Intérêt des associés	公司利益 vs 股东利益
Clause léonine	Clause de répartition licite	霸王条款 vs 合法分配条款
Apport (au capital)	Compte courant d'associé	出资（进入资本）vs 股东往来账户
Souscription	Libération	认缴 vs 实缴

Bonne révision ! 祝复习顺利!